

### III. Otras Resoluciones

#### Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias

- 2056** *Secretaría General Técnica.- Resolución de 13 de mayo de 2026, por la que se ordena la publicación del Convenio por el que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, encomienda al Cabildo Insular de Fuerteventura la gestión de la actividad consistente en la elaboración de los informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad.*

#### ANTECEDENTE DE HECHO

**Único.-** El 13 de mayo de 2026 se formalizó un Convenio por el que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, encomienda al Cabildo Insular de Fuerteventura la gestión de la actividad consistente en la elaboración de los informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad.

Está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con fecha 13 de mayo de 2026, con el n.º RCO2026TF00021, con una vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre de 2026.

A lo anterior le es de aplicación el siguiente

#### FUNDAMENTO JURÍDICO

**Único.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, se deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los veinte días siguientes a su firma.

Por lo anterior, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 13.2.m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias aprobado por Decreto 446/2023, de 27 de diciembre,

#### RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio por el que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, encomienda al Cabildo Insular de Fuerteventura la gestión de la actividad consistente en la elaboración de los informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2026.- La Secretaria General Técnica, María de los Ángeles Bogas Gálvez.

## ANEXO

**CONVENIO POR EL QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS, ENCOMIENDA AL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PSICOLÓGICOS Y SOCIALES QUE SIRVAN DE BASE PARA EL DICTAMEN DEL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD.**

### SE REÚNEN:

De una parte, la Excma. Sra. Dña. María Candelaria Delgado Toledo, en su calidad de Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, en nombre y representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, actuando en virtud de las competencias que le otorgan los artículos 16 y 29.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con el Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías; el artículo 5.2.k) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, aprobado por Decreto 446/2023, de 27 de diciembre (BOC n.º 6, de 9.1.2024), el Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se nombra, entre otros y otras, a la Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, el artículo 46.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, y facultada expresamente para la firma del presente documento por Acuerdo del Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2026.

Y de otra parte, la Excma. Sra. Dña. Dolores Alicia García Martínez, en su calidad de Presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, en la representación que del mismo tiene atribuida en virtud del apartado 4, letra ñ), del artículo 124, en relación con la disposición adicional décima cuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como del artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, y facultada para la firma del presente Convenio mediante Acuerdo del Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura de 24 de abril de 2026.

Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio.

### MANIFIESTAN:

**Primero.-** El Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, tiene por objeto la regulación del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, el establecimiento de los baremos aplicables, así como la determinación de los órganos competentes, todo ello con la finalidad de que la evaluación del grado de discapacidad que afecte a la persona sea uniforme en todo el territorio del Estado, garantizando con ello la igualdad de condiciones para el acceso de la ciudadanía a los derechos previstos en la legislación.

Asimismo, resulta de aplicación el Decreto ley 4/2025, de 29 de julio, por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto ley 5/2025, de 5 de septiembre.

**Segundo.-** El artículo 22, apartado 3, letra a), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, aprobado por Decreto 446/2023, de 27 de diciembre, señala que corresponde a la Dirección General de Discapacidad el reconocimiento del grado de discapacidad y de la necesidad de concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria y de la dificultad de utilizar transportes públicos colectivos, así como las referentes a diagnosis, valoración y orientación de las personas con discapacidad.

**Tercero.-** Conforme con el artículo 48.2, letra p), de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales del Gobierno de Canarias suscribir los convenios y protocolos de colaboración en materia de servicios sociales con la Administración el Estado o con las entidades locales.

Asimismo, le corresponderá a la persona titular de la Consejería suscribir los convenios y acuerdos de cooperación con otras Administraciones, departamentos, instituciones y entidades públicas o privadas relativos a planes, programas, servicios, actividades y medios relacionados con las áreas incluidas en el ámbito funcional del Departamento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, aprobado por el Decreto 446/2023, de 27 de diciembre (BOC n.º 6, de 9.1.2024).

**Cuarto.-** La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias precisa, para la consecución de una determinada parte de los objetivos atribuidos a los Servicios Sociales, acudir a la utilización de la figura de la encomienda de gestión. Así sucede con la actividad consistente en la elaboración de informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del grado de discapacidad de las personas que así lo precisen, con residencia en la isla de Fuerteventura.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias no dispone de todos los medios personales y materiales para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de la isla de Fuerteventura, es por ello que, para dar un mejor servicio a la ciudadanía, y por razones de eficacia, eficiencia, economía, este Departamento precisa recabar la colaboración y participación del Cabildo Insular, acudiendo a la figura de la encomienda de gestión.

**Quinto.-** La Consejería competente en materia de políticas sociales podrá suscribir con los Cabildos Insulares los correspondientes convenios de encomienda donde se fijen los términos y condiciones en que hayan de realizarse los informes psicológicos y sociales y exploraciones en orden a la valoración de la discapacidad. Ello se hará en los términos del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

**Sexto.-** El Cabildo Insular de Fuerteventura, con el espíritu de colaboración que ha de presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas, según prevén la Ley 39/2015, de

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene interés en cooperar con la Comunidad Autónoma de Canarias con el fin de mejorar las políticas sociales a favor del colectivo de personas con discapacidad.

**Séptimo.-** Igualmente es de aplicación lo dispuesto en el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 12 de septiembre de 2013, por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, publicado en virtud de la Resolución de la Secretaría General de 13 de septiembre de 2013 (BOC n.º 183, de 23.9.2013).

**Octavo.-** Son de aplicación al presente Convenio los artículos 44 y siguientes de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, que regulan las encomiendas de gestión ordinaria de servicios del Gobierno de Canarias a los Cabildos Insulares por razones de eficacia, eficiencia y economía, mediante la figura de la encomienda de gestión y su formalización a través del instrumento del Convenio, con la finalidad de prestar un mejor servicio a la ciudadanía.

**Noveno.-** No se estima conveniente la contratación directa, por la Consejería, de personal para la realizar los trabajos objeto del Convenio, debido a las dificultades organizativas que supondría, entre las que se encuentran la habilitación de locales y mobiliario, lo que conllevaría un coste superior al derivado de la encomienda al Cabildo Insular de Fuerteventura.

**Décimo.-** El cumplimiento del presente Convenio conlleva tratamiento de datos personales. Los datos personales objeto de tratamiento están registrados por el Responsable del tratamiento, de acuerdo con la Resolución n.º 566/2024, de 10 de enero, de Dirección General de Discapacidad.

Consta en el expediente declaración responsable del Cabildo Insular de Fuerteventura en la que se indica la ubicación geográfica de los servidores de los que se servirá para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del tratamiento de datos personales correspondientes.

Dado que el cumplimiento de este Convenio implica la realización de operaciones de tratamiento de datos personales por el Cabildo Insular de Fuerteventura por cuenta de la Dirección General de Discapacidad, procede realizar un encargo de tratamiento de datos personales, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), en relación con la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD).

Por todo ello, en virtud del marco legal que determina el artículo 70, letra i), del Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre), los artículos 48 y 49 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias; el artículo 3 y el

artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el artículo 44 y siguientes de la Ley 8/2015, de cabildos insulares, y teniendo las partes interés en cooperar en la prestación de la actividad consistente en la elaboración de informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen propuesta del reconocimiento del grado de discapacidad,

#### **A C U E R D A N:**

La suscripción del presente Convenio de encomienda de gestión, conforme a las siguientes

#### **CLÁUSULAS:**

##### **Primera.- Objeto del Convenio.**

Es objeto del presente Convenio la encomienda de gestión realizada por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, al Cabildo Insular de Fuerteventura, para llevar a cabo una actividad técnica consistente en la elaboración de informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen propuesta del reconocimiento del grado de discapacidad, de aquellas personas que así lo precisen y que residan en la isla de Fuerteventura.

Igualmente se incluye en el objeto del Convenio, la redacción de los siguientes informes relacionados con la discapacidad: informes técnicos para vivienda de protección oficial, acceso y adecuación a puestos de trabajo y acceso a planes de ayudas de Ayuntamientos, así como cualquier otro que corresponda emitir a los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.

Dicha encomienda se llevará a cabo en coordinación con los equipos multiprofesionales, encuadrados orgánica y funcionalmente, en el Centro de Valoración de la Discapacidad de Las Palmas, centro dependiente de la Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

##### **Segunda.- Acciones a desarrollar.**

La gestión a realizar por el Cabildo Insular de Fuerteventura comprenderá la elaboración de informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen-propuesta del reconocimiento del grado de discapacidad, incluyendo la recogida de información, la valoración de las deficiencias, de las limitaciones en la actividad y de las restricciones en la participación, así como el análisis de los factores contextuales y de las circunstancias personales y sociales de la persona interesada, conforme a los baremos y criterios establecidos en el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, y en el Decreto ley 4/2025, de 29 de julio, modificado por el Decreto ley 5/2025, de 5 de septiembre, entendiéndose que dichas actividades son de carácter material, técnico o de servicios, careciendo en todo caso de contenido jurídico propio, no suponiendo cesión de la titularidad de la competencia, ni implicando el ejercicio de potestades públicas, ni pudiendo dar lugar a la adopción de actos administrativos.

Las actividades que comprende la encomienda de gestión deberán realizarse de conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 8 del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y

calificación del grado de discapacidad, así como en el artículo 4 del Decreto ley 4/2025, de 29 de julio, modificado por el Decreto ley 5/2025, de 5 de septiembre.

Los Equipos Multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad, reunidos en junta, serán los encargados de emitir el dictamen-propuesta, a partir de la valoración efectuada y de los informes psicológicos y sociales elaborados por el personal del Cabildo Insular de Fuerteventura en el marco de la presente encomienda.

### **Tercera.- Obligaciones de las partes.**

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias se compromete, para la consecución de los fines del presente Convenio, a las siguientes obligaciones:

- a) Supervisar desde el punto de vista técnico las actuaciones que amparan la encomienda.
- b) Respecto al personal que se ponga a disposición para el desarrollo del presente Convenio, y a través de su Dirección General de Discapacidad, a dar formación previa, si fuese necesario.
- c) Financiar al 100% la ejecución de las actuaciones encomendadas hasta el límite máximo de 125.055,27 euros, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas sexta y séptima del mismo.
- d) Proveer, instalar y mantener los equipos informáticos y los terminales telefónicos necesarios tanto para el personal adscrito a la encomienda como para el personal de la propia Consejería que interviene en el proceso de valoración -la persona profesional sanitaria y la persona de apoyo administrativo-, garantizando, en todo momento, su adecuada operatividad para el desarrollo de las actuaciones que integran dicho proceso.

Por su parte, el Cabildo Insular de Fuerteventura se compromete a las siguientes obligaciones:

- a) Desarrollar las actividades que comprenden la presente encomienda de gestión, aplicando el presupuesto asignado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias al desarrollo de las mismas, con observación de la normativa vigente en esta materia y la que resultare de aplicación, así como de las directrices y criterios que ambas partes acuerden, bajo supervisión de la Dirección General de Discapacidad.
- b) Poner a disposición de la encomienda las instalaciones necesarias para el desempeño de las funciones atribuidas al personal adscrito a la encomienda -una persona con titulación en Psicología y dos personas con titulación en Trabajo Social-, así como para que en dichas instalaciones pueda desarrollar igualmente sus funciones el personal de la Consejería que interviene en el proceso de valoración, integrado por una persona profesional sanitaria y una persona de apoyo administrativo.

Dichas instalaciones deberán contar, como contenido mínimo, con:

El equipamiento básico e indispensable para el adecuado desarrollo del servicio.

Las redes de conexión necesarias que permitan el acceso y utilización de los sistemas corporativos vinculados al proceso de valoración.



Las actuaciones de mantenimiento ordinario de las instalaciones y de los elementos necesarios para asegurar su plena operatividad durante toda la vigencia de la encomienda.

c) Justificar, dentro del plazo que se indica y en la forma prevista en la cláusula novena, la aplicación de los fondos recibidos.

d) Someterse a las funciones de comprobación, inspección técnica y control financiero y de fiscalización de las actuaciones que pudiera ejercerse por el órgano encomendante o el resto de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

e) Corresponde exclusivamente al Cabildo Insular de Fuerteventura la selección del personal adscrito a la ejecución de la presente encomienda, debiendo dicho personal estar en posesión, desde el momento de su adscripción a la encomienda, de la titulación oficial universitaria habilitante para el ejercicio profesional correspondiente en relación con las actuaciones técnicas objeto de la misma, así como acreditar, cuando sea exigible, la colegiación profesional en vigor. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Dirección General de Discapacidad de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, en el marco de sus funciones de coordinación, seguimiento y control.

f) El Cabildo asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución de la encomienda, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

g) El Cabildo velará especialmente porque el personal facultativo adscrito a la ejecución de la encomienda desarrolle su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los términos objeto de esta encomienda.

h) En el caso de que el Cabildo incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando lugar a que la Dirección General de Discapacidad resulte sancionada o condenada, el Cabildo Insular de Fuerteventura deberá indemnizar a esta de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.

#### **Cuarta.- Personal.**

El personal de que deberá disponer el Cabildo Insular de Fuerteventura para el desempeño de la presente encomienda de gestión se fija en una persona con titulación en psicología y dos personas con titulación en trabajo social.

El personal que se disponga para la ejecución de las actividades de la presente encomienda dependerá exclusivamente del Cabildo, siendo a su cargo todas las obligaciones laborales y sociales. Dicho personal no tendrá vinculación jurídica alguna, laboral o administrativa, con la Consejería.

Asimismo, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias tampoco asumirá responsabilidad alguna relativa a cualquier sanción o condena que se

imponga al Cabildo por incumplimiento de las obligaciones asumidas por el mismo en relación con su personal, ni por acciones del Cabildo o de sus trabajadores.

El personal dependerá exclusivamente del Cabildo Insular de Fuerteventura, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleador del mismo, siendo la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ajena a las relaciones laborales que por tal motivo se generen.

En ningún caso, el personal encargado de la ejecución del presente Convenio asumirá funciones o responsabilidades propias del personal funcionario o laboral de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias siendo exclusivamente su relación contractual con el Cabildo Insular de Fuerteventura.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias será totalmente ajena y no asumirá ninguna responsabilidad relativa a cualquier relación laboral que con motivo del presente Convenio pudiera generarse o sobrevenir, y no se producirá, al finalizar la vigencia del Convenio, una subrogación empresarial de la Consejería en los términos previstos en el artículo 44.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y legislación complementaria.

**Quinta.- Dirección de la encomienda, responsable de la ejecución de la encomienda y Comisión de Seguimiento del Convenio.**

**1.- Dirección de la encomienda:**

La persona que desempeñe la Dirección del Centro de Valoración de la Discapacidad de Las Palmas, adscrito a la Consejería, será la persona que ostente la dirección de la encomienda y será responsable de la coordinación, supervisión y control de los trabajos objeto de la misma, así como de emitir los informes de comprobación, que justifiquen el abono de los importes económicos previstos en este Convenio.

**2.- Responsable de la ejecución de la encomienda:**

Por su parte, el Cabildo de Fuerteventura deberá designar al menos una persona responsable de la ejecución de la encomienda, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

a) Ejercer la interlocución ante la Consejería, canalizando y coordinando las comunicaciones entre el Cabildo Insular de Fuerteventura, el personal adscrito a la encomienda y la citada Consejería, en todo lo relativo al desarrollo de la encomienda.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución de la encomienda, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio encomendado.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.



d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución de la encomienda, de forma que no se altere la correcta ejecución del servicio.

e) Informar a la Consejería, a través de la persona que ostente la dirección de la encomienda o quien le sustituya, sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución de la encomienda.

### 3.- Comisión de Seguimiento:

Al objeto de evaluar los resultados del Convenio y de coordinar la colaboración entre las partes, se creará, en el mes siguiente a la formalización del Convenio, una Comisión de Seguimiento y Control del presente Convenio, la cual estará integrada por dos personas representantes de la Dirección General de Discapacidad, una de las cuales será la persona que ostente la dirección de la encomienda, que ejercerá la presidencia, y otras dos del Cabildo Insular de Fuerteventura, una de las cuales ejercerá la secretaría de la Comisión, designadas al efecto por los respectivos organismos.

La Comisión de Seguimiento establecerá los protocolos de funcionamiento y fijará la periodicidad de sus reuniones. La persona que ostente la Presidencia de la Comisión de Seguimiento realizará las convocatorias de las reuniones que se celebren, con una antelación mínima de 48 horas, y se convocarán reuniones extraordinarias cuando así lo requiera una de las partes. Podrán asistir como invitados, con voz, pero sin voto, los expertos o técnicos que se consideren convenientes.

La Comisión se entenderá válidamente constituida cuando estén representadas las dos Administraciones Públicas firmantes del Convenio, debiendo contar con la presencia de la persona que ostente la Presidencia de la Comisión de Seguimiento de la encomienda y la persona que ostente la Secretaría, o en su caso, de quiénes los sustituyan. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple, pudiendo, la persona que ostente la Presidencia de la Comisión, con su voto decidir en los casos en que no se logre acuerdo.

#### Son funciones de la Comisión:

a) Velar por el correcto cumplimiento del objeto del Convenio.

b) Garantizar el intercambio de información entre ambas Administraciones, pudiendo recabar la que se estime necesaria sobre las incidencias producidas y adoptar, en su caso, las decisiones oportunas.

c) Resolver, en caso de duda, los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.

d) Estudiar y proponer cualquier clase de medida y acción que redunde en beneficio de la ejecución del Convenio.

e) Informar sobre la eventual modificación del Convenio o la solicitud de ampliación del plazo de ejecución y justificación de las actuaciones, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje.

f) Poner en conocimiento de las partes la existencia de alguna causa de resolución del Convenio.

A la Comisión de Seguimiento le serán de aplicación las disposiciones previstas para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

#### **Sexta.- Régimen económico.**

Para el desarrollo de las actividades que comprenden el presente Convenio, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de su Dirección General de Discapacidad, aportará la cantidad de 125.055,27 euros con cargo a la partida presupuestaria 2308 231N2270900 que irá destinada a sufragar los costes del personal asignados por el Cabildo Insular de Fuerteventura para la realización de las tareas objeto de este Convenio. En la partida presupuestaria mencionada consta crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2026.

Este importe abarcará el periodo de vigencia fijado en la cláusula décima del presente Convenio, no obstante, dicho importe podrá verse aminorado en función del número de jornadas efectivamente realizadas.

#### **Séptima.- Presupuesto.**

El coste de los informes que sirvan de base para el dictamen de reconocimiento del grado de discapacidad se ajustará al siguiente presupuesto:

##### **1.- Costes anuales de referencia del personal que se prevé adscribir (ejercicio 2026).**

Los importes que se indican a continuación se corresponden con los costes anuales de referencia del personal que se prevé adscribir a la ejecución de las actuaciones objeto del presente Convenio, conforme a la información facilitada por el Cabildo Insular de Fuerteventura:

| Costes de referencia                                    | 2026 (anualidad)    |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Costes de Personal</b>                               |                     |
| 1 Persona titulada en psicología (jornada completa)     | 74.751,12 €         |
| 1 Persona titulada en Trabajo Social (jornada completa) | 61.008,36 €         |
| 1 Persona titulada en Trabajo Social (media jornada)    | 30.504,18 €         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>166.263,66 €</b> |

##### **2.- Estimación del coste correspondiente al periodo de vigencia en 2026.**

A efectos de determinar el importe del convenio para el ejercicio 2026, los costes anuales de referencia se han ajustado en función de la duración efectiva del mismo dentro del citado ejercicio.

El importe del Convenio se determina en función de su vigencia efectiva, sin que produzca efectos económicos con carácter retroactivo, desplegando sus efectos desde la fecha de su firma, configurándose como una estimación del coste correspondiente a dicho periodo, habiéndose prorrateado los costes anuales conforme a un periodo estimado de ejecución de nueve meses de actividad.

| Costes estimados periodo vigencia 2026                  | 2026 (9 meses)      |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Costes de Personal</b>                               |                     |
| 1 Persona titulada en psicología (jornada completa)     | 56.317,80 €         |
| 1 Persona titulada en Trabajo Social (jornada completa) | 45.756,27 €         |
| 1 Persona titulada en Trabajo Social (media jornada)    | 22.981,20 €         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>125.055,27 €</b> |

### 3.- Determinación del coste unitario de jornada.

El coste unitario de la jornada se fija en 341,33 euros para la persona titulada en Psicología, en 278,58 euros para la persona con titulación en Trabajo Social a jornada completa, y en 139,29 euros para la persona con titulación en Trabajo Social a media jornada.

Dichos importes se han calculado conforme al siguiente cómputo de jornadas efectivas para el ejercicio 2026:

| CÁLCULO DE DÍAS DE TRABAJO EFECTIVO 2026 |                              |            |                      |                                  |
|------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------|
| Días año                                 | Sábados, domingos y festivos | Vacaciones | Días asuntos propios | N.º de jornadas máximas posibles |
| 365                                      | 117                          | 22         | 7                    | 219                              |

| PERFIL PROFESIONAL                | COSTE ANUAL € | DÍAS EFECTIVOS | COSTE DIARIO € |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Psicología                        | 74.751,12     | 219            | 341,33         |
| Trabajo Social (jornada completa) | 61.008,36     | 219            | 278,58         |
| Trabajo Social (media jornada)    | 30.504,18     | 219            | 139,29         |

A efectos de estimación del coste correspondiente al periodo de vigencia del convenio en el ejercicio 2026, se ha tomado como referencia un total de 165 jornadas efectivas, resultantes del prorrateo de las jornadas anuales.

Los importes consignados como costes diarios se han obtenido mediante el prorrateo del coste anual entre el número de jornadas efectivas, expresados con dos decimales.

Las posibles diferencias derivadas del redondeo de decimales no podrán, en ningún caso, suponer un incremento del importe total, debiendo ajustarse el cálculo de las jornadas o de los importes unitarios de forma que no se supere el coste máximo del convenio ni los costes anuales de referencia.

La determinación del presupuesto se ha efectuado tomando como base los costes reales de personal, comprensivos de las retribuciones brutas anuales y de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social del personal que se prevé adscribir a la encomienda.

A efectos de asegurar la proporcionalidad y eficiencia del gasto público derivado del presente Convenio, la determinación de los medios personales financiados se ha realizado tomando como referencia el estándar mínimo de rendimiento técnico aplicable en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para los perfiles profesionales de Psicología y Trabajo Social, fijado en ocho informes técnicos diarios por profesional. Dicho estándar opera como criterio objetivo de verificación de la adecuada correspondencia entre los recursos económicos asignados y el volumen de actividad previsto.

Excepcionalmente, este parámetro podrá ser objeto de modulación cuando concurren circunstancias debidamente acreditadas que afecten a la especial complejidad técnica de los expedientes, a la necesidad de actuaciones complementarias o a otras situaciones objetivas que incidan en el tiempo de elaboración de los informes. En tales supuestos, deberá emitirse informe motivado por la Dirección de la encomienda, dejando constancia expresa en el expediente de las causas que justifican dicha modulación, sin que ello suponga en ningún caso incremento del límite máximo de financiación previsto en el presente Convenio.

El importe de la financiación asignada tiene carácter de máximo, sin que en ningún caso pueda superarse la cuantía total de 125.055,27 euros. Las incidencias que pudieran producirse en la ejecución de las actuaciones no darán lugar a incremento de la cantidad comprometida, debiendo ser asumido por el Cabildo Insular de Fuerteventura cualquier exceso que pudiera generarse.

El abono se realizará exclusivamente en función de las jornadas efectivamente realizadas y acreditadas, conforme al procedimiento previsto en la cláusula octava, ajustándose proporcionalmente al tiempo real de adscripción del personal y a las jornadas realmente ejecutadas durante la vigencia del Convenio.

Se permitirá la redistribución de jornadas entre los perfiles profesionales financiados en función de las necesidades del servicio, dentro del límite máximo del presupuesto total y sin alterar el coste unitario de jornada fijado para cada perfil, ni la cuantía global comprometida.

#### **Octava.- Forma de pago.**

El abono se realizará con cargo al presente Convenio en función de las jornadas efectivamente realizadas para la elaboración de los informes psicológicos y sociales que sirvan de base al dictamen técnico del reconocimiento del grado de discapacidad, una vez emitidos y remitidos al Centro de Valoración de la Discapacidad de Las Palmas.

Para la tramitación del pago, la persona que ostente la dirección de la encomienda emitirá informe de comprobación en el que se hará constar el número de jornadas efectivamente realizadas durante el periodo correspondiente, así como la adecuación de la actividad desarrollada a los criterios técnicos y de rendimiento establecidos en la cláusula séptima.

A estos efectos, la verificación del número de jornadas financiables se efectuará tomando como referencia el estándar mínimo de rendimiento técnico previsto en la cláusula séptima, sin perjuicio de las modulaciones que, con carácter excepcional y debidamente motivado, hubieran sido autorizadas conforme a lo dispuesto en dicha cláusula.

La periodicidad de los informes y de los abonos será la siguiente:

En los primeros diez días del mes de julio de 2026, respecto de las jornadas realizadas desde la firma del presente Convenio hasta el 30 de junio de 2026.

En los primeros diez días del mes de enero de 2027, respecto de las jornadas realizadas desde el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026.

En ningún caso podrá superarse el límite máximo de financiación previsto en la cláusula sexta del presente Convenio.

**Novena.- Justificación de los fondos.**

El Cabildo Insular de Fuerteventura justificará, con certificación expedida por el órgano competente para ello, el haberse destinado los fondos recibidos a la realización del objeto del Convenio, dentro de los tres meses siguientes a la finalización del plazo de vigencia del mismo y de sus posibles prórrogas.

El Cabildo Insular de Fuerteventura se obliga expresamente a someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de la Intervención General, de conformidad con lo previsto en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y en el Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

**Décima.- Vigencia del Convenio.**

La duración del presente Convenio se extenderá desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2026.

No obstante, la vigencia del presente Convenio podrá prorrogarse de forma expresa por periodos de un año de duración, hasta máximo de cuatro años, computadas la duración inicial y las prórrogas, previa conformidad de las partes, estando condicionadas dichas prórrogas a la existencia de crédito adecuado, suficiente y disponible en el Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio que corresponda. Dichas prórrogas deberán plasmarse en las correspondientes Adendas.

**Undécima.- Causas de resolución del Convenio.**

Además del transcurso del plazo de vigencia fijado se establecen como otras causas de extinción del presente Convenio las siguientes:

- a) Por mutuo acuerdo de las partes.
- b) Por denuncia de las partes con una antelación mínima de 2 meses a la fecha de extinción.
- c) Por revocación de la Administración encomendante ante cualquier incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por parte de la entidad gestora de la encomienda. La revocación se realizará mediante resolución motivada de la Administración encomendante otorgando previamente trámite de audiencia a la entidad gestora de la encomienda.
- d) Por renuncia de la entidad gestora de la encomienda ante cualquier incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por parte de la Administración encomendante. La renuncia exigirá la comunicación a la Administración encomendante, con un plazo de antelación mínimo de dos meses, de dicha intención.

A la fecha de extinción del presente Convenio, las actuaciones iniciadas al amparo del mismo serán continuadas por la Dirección General de Discapacidad.

**Duodécima.- Protección de datos y deber de sigilo.**

1. En la ejecución del Convenio deberá respetarse y aplicarse en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable en cada momento en materia de protección de datos personales.

2. Dado que la ejecución del Convenio implica el tratamiento de datos personales, el Cabildo Insular de Fuerteventura tendrá la condición de Encargado del tratamiento de los datos personales que vaya a tratar por cuenta de la Dirección General de Discapacidad, responsable del tratamiento, en los términos que figuran en el encargo de tratamiento que figura en el anexo.

El Cabildo Insular de Fuerteventura, como Encargado del tratamiento, deberá cumplir en todo momento con sus obligaciones en materia de protección de datos personales, tanto las que deriven de la legislación vigente como las establecidas en el anexo del presente Convenio, así como lo dispuesto en las resoluciones o instrucciones que, en su caso, dicte por escrito el Responsable del tratamiento.

3. El Cabildo Insular de Fuerteventura se compromete, entre otros aspectos, a preservar la confidencialidad de los datos personales objeto de tratamiento. Estos datos solo podrán ser utilizados a fin de realizar las actuaciones necesarias señaladas en este Convenio.

Todo el personal del Cabildo Insular de Fuerteventura adscrito o no a la ejecución del presente Convenio, que, por razón de sus cometidos o por cualquier otra circunstancia, deba tener o tenga acceso a cualquier dato personal a los que se refiere la presente cláusula, tiene el deber de guardar sigilo personal y profesional al respecto aun cuando dejare de prestar servicios para el Cabildo Insular de Fuerteventura.

4. El Cabildo Insular de Fuerteventura, en su condición de Encargado del tratamiento, remitirá a la Dirección General de Discapacidad, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de inicio de la vigencia del Convenio, una declaración responsable, firmada por quien ostente su representación legal, en la que señale:

- Que el personal adscrito, bajo su autoridad, a la ejecución de la encomienda ha suscrito los correspondientes compromisos de confidencialidad. Indicando, además, en la declaración la identidad de esas personas, sus funciones y el lugar de desarrollo de las mismas.

- Que ha impartido o se propone impartir, al citado personal, formación en protección de datos, realizando en la declaración una breve descripción de la misma.

- Si le es o no exigible la obligación de contar con su propio registro de actividades de tratamiento efectuadas en su calidad de encargado, regulado en el artículo 30.2 RGPD, en relación con el artículo 31 de la LOPD. En caso afirmativo, adjuntará copia del referido registro. En caso negativo, justificará la existencia de alguno de los supuestos excepcionales del artículo 30.5 RGPD.

#### **Decimotercera.- Régimen jurídico.**

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico de aplicación al mismo, el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE n.º 236, de 2 de octubre), los artículos 44 al 47 de la Ley 8/2015,



de 1 de abril, de cabildos insulares, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, al encontrarse incluido en su artículo 6 como negocios y contratos excluidos siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de esta ley y del resto del ordenamiento jurídico administrativo, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

La encomienda de gestión realizada, en virtud del presente Convenio, no produce cambio en la titularidad ni afecta al ejercicio de las competencias del órgano cedente, que dictará cuantos actos o resoluciones estime oportunos para el buen fin de la encomienda rigiéndose por la normativa vigente que en cada momento les sean de aplicación.

#### **Decimocuarta.- Jurisdicción.**

Respecto a las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación, cumplimiento y eficacia del presente Convenio, que no queden solventadas por la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula quinta, serán de conocimiento y competencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Y en prueba de conformidad y aceptación de las estipulaciones precedentes, las partes firman el presente documento, a 13 de mayo de 2026.- La Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, María Candelaria Delgado Toledo.- La Presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, Dolores Alicia García Martínez.

## ANEXO

### ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

#### **Primero.- Objeto del encargo.**

Es objeto del presente encargo el tratamiento de datos personales por el Cabildo Insular de Fuerteventura, que tendrá la condición de Encargado del tratamiento realizado por cuenta del Responsable, la Dirección General de Discapacidad, derivado de la ejecución de las actuaciones objeto del presente Convenio.

El Encargado del tratamiento, así como el personal que actúe bajo su autoridad y tenga acceso a datos personales en el marco de la ejecución de la encomienda, deberá tratar los mismos conforme a lo dispuesto en la normativa comunitaria y estatal aplicable en la materia y en el presente encargo.

#### **Segundo.- Finalidad.**

Este tratamiento de datos personales tiene por finalidad la adecuada ejecución de las actuaciones objeto del Convenio, sin que pueda tratar los datos personales para una finalidad distinta.

Si el Encargado del tratamiento destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo la normativa vigente y/o lo previsto en el presente encargo, será considerado también como Responsable del tratamiento, respondiendo personalmente de las infracciones en que hubiera incurrido.

#### **Tercero.- Duración.**

Este encargo tendrá la misma duración que el Convenio.

#### **Cuarto.- Destino de los datos al término de la duración del encargo.**

Al finalizar el encargo, el Encargado del tratamiento, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, debe:

Devolver al Responsable los datos personales, tanto los que fueron automatizados como los que no. La devolución debe comportar el borrado total de los datos personales, tanto los que fueran tratados de forma automatizada, borrándolos de los equipos utilizados para ello, como los que fueron tratados de forma no automatizada, destruyendo diligentemente las copias en soporte papel, en su caso.

El Encargado del tratamiento podrá conservar una copia de los datos personales, los cuales debe mantener bloqueados, para atender posibles responsabilidades administrativas o jurisdiccionales, por el plazo legalmente establecido para ello. Finalizado este, deberá proceder a la destrucción y supresión de tales datos personales.

#### **Quinto.- Tipología de datos personales.**

Los datos personales susceptibles de tratamiento por el Encargado son:

- Datos especialmente protegidos: datos relativos a la salud.

- DNI o documento asimilado, imagen, nombre y apellidos, número de afiliación a la Seguridad Social, edad, sexo, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, correo electrónico, teléfono, firma, firma electrónica y cualquier otro sistema de firma y de identificación admitidos por las Administraciones Públicas.

- Circunstancias familiares y sociales, situación de vulnerabilidad.

- Datos relativos al empleo.

#### **Sexto.- Personas afectadas.**

Los colectivos de las personas físicas afectadas cuyos datos pueden ser tratados son:

Personas con discapacidad que se encuentran vinculadas a expedientes gestionados en los equipos de valoración de la discapacidad, así como personas acreditadas como cuidadoras de las mismas.

#### **Séptimo.- Personas autorizadas para el tratamiento de los datos personales.**

El Encargado del tratamiento garantizará que los datos personales se traten únicamente por el personal que, dentro de aquel adscrito a la ejecución de la encomienda, haya autorizado y declarado para este cometido.

Si se produjeran bajas, sustituciones o incorporaciones respecto al personal declarado, el Encargado deberá entregar al Responsable, en el plazo máximo de siete (7) días naturales, una nueva declaración responsable comunicando esta circunstancia, así como la identificación, funciones y lugar de trabajo de los trabajadores a quienes afecte, y señalando, en el caso de incorporaciones, que los nuevos trabajadores han suscrito un compromiso de confidencialidad.

Tanto el Encargado como el personal que trate los datos están sujetos a un deber de confidencialidad, que permanecerá incluso tras la finalización del encargo.

El Encargado deberá informar convenientemente a su personal de las medidas de seguridad que han de adoptar para la protección de los datos, y les garantizará la formación necesaria en la materia.

#### **Octavo.- Tratamiento de datos personales en el territorio de la Unión Europea.**

Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los tratamientos de datos personales deben ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea.

Estos datos no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

#### **Noveno.- Ejercicio de derechos en materia de protección de datos.**

En el supuesto de que una persona afectada ejerza sus derechos (acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de datos, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas), el Encargado debe remitir la documentación,

a través del Registro Oficial correspondiente, al Responsable, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles.

El Responsable podrá requerir al Encargado para que, en un plazo máximo de dos días hábiles, aporte la documentación adicional para contestar dicha solicitud.

#### **Décimo.- Deber de cooperación del Encargado.**

El Encargado del tratamiento debe:

- Facilitar el acceso a los datos personales y a las operaciones de tratamiento del Delegado de Protección de Datos designado por el Responsable.
- Cooperar con la autoridad de control.
- Colaborar con el Responsable a solicitud de este.
- Poner a su disposición cuanta información o documentación le sea requerida para dar cumplimiento al marco normativo en materia de protección de datos.
- Comunicar de forma inmediata si advierte que una instrucción es susceptible de infringir dicho marco normativo.

#### **Undécimo.- Medidas de seguridad del tratamiento de datos personales.**

El Encargado debe aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que las operaciones de tratamiento de datos personales se realicen en un nivel de seguridad adecuado. Como mínimo habrán de contemplar:

La seudonimización<sup>1</sup>, y el cifrado de datos personales<sup>2</sup>.

La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico<sup>3</sup>.

El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento<sup>4</sup>.

---

1 Es decir, el tratamiento de datos personales de forma que no puedan atribuirse a una persona afectada sin utilizar información adicional.

2 Esto es, la conversión de los datos personales en ilegibles.

3 Esto es que debe impedirse el acceso a los datos personales a personas no autorizadas, para ello deberán adoptarse medidas tales como establecer perfiles individuales de acceso al personal autorizado con derechos de administración, establecer contraseñas robustas y seguras en el uso de equipos informáticos usados para el procesamiento y almacenamiento de los datos personales, así como el uso de cortafuegos y cualquier otra medida de seguridad contra ataques cibernéticos. Además, debe llevar a cabo la actualización adecuada de los equipos informáticos, disponer de sistemas antivirus que inhiba malware entre otros, sistemas de detección de intrusiones de red; realizar copias de seguridad periódicamente que se almacenará en lugar distinto a aquel en el que se encuentre la información en origen, a los fines de que en caso de pérdida, puedan recuperarse los datos personales, proceder al almacenamiento seguro tanto de los automatizados como los no automatizados, y en el caso de que fueran destruidos, asegurar que esta sea absoluta, utilizando los medios pertinentes para ello.

4 Es decir, las medidas técnicas adoptadas deben ser revisadas de forma periódica, lo cual incluye los análisis periódicos de seguridad de los equipos informáticos y sus servidores.

Son aplicables:

- Respecto al tratamiento no automatizado de los datos, las medidas de seguridad previstas en Capítulo IV del Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

- Respecto al tratamiento automatizado de los datos, las medidas de seguridad del Anexo II del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante, ENS)

- Si el Encargado se encontrara autorizado, en su caso, para la utilización de los recursos informáticos, telefónicos o redes de comunicación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, resultaría además de aplicación el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 25 de junio de 2018, que aprueba las instrucciones que conforman la normativa de seguridad en el uso de los recursos informáticos, telefónicos y de redes de comunicación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 127, de 3.7.2018).

#### **Duodécimo.- Notificación de violaciones de seguridad de los datos personales.**

El Encargado notificará al Responsable, de manera fehaciente, cada violación de seguridad<sup>5</sup> de los datos personales, con carácter inmediato y, de ser posible, en un plazo de 48 horas desde que tenga constancia. La notificación debe comprender como mínimo, la descripción de:

- La naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales; el número aproximado de personas afectadas, cuando sea posible; y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.
- Las posibles consecuencias de la vulneración de la seguridad de los datos personales.
- Las medidas correctivas adoptadas para poner remedio a la violación de seguridad, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

#### **Decimotercero.- Subencargados de tratamiento.**

El Encargado debe contar con la autorización expresa y por escrito del Responsable para acudir a la subcontratación, así como para incorporar o sustituir a los subcontratistas (Subencargados del tratamiento).

Son requisitos imprescindibles para otorgar dicha autorización, además de los establecidos en la normativa aplicable por razón de la materia, los siguientes:

- Que el tratamiento de datos personales por parte del Subencargado se ajuste a la legalidad vigente y a las instrucciones que dicte el Responsable del tratamiento.

---

<sup>5</sup> Entendida como la pérdida, destrucción o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos.

- Que el Encargado del tratamiento y el Subencargado formalicen un contrato u otro acto jurídico de encargo de tratamiento de datos en los términos previstos en el presente Anexo II, que será puesto a disposición del Responsable del tratamiento.

Corresponde al Encargado del tratamiento inicial formular dicho contrato o acto jurídico, de tal forma que el Subencargado del tratamiento quede sujeto a las mismas condiciones que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales.

En el caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado del tratamiento inicial seguirá siendo plenamente responsable del cumplimiento de las obligaciones correspondientes ante el Responsable del tratamiento.

#### **Decimocuarto.- Modificaciones del presente anexo.**

Si, como consecuencia de la ejecución del encargo, y siempre que se respetase la normativa aplicable, resultara necesario modificar el presente anexo, el Encargado lo requerirá razonadamente, especificando los cambios que solicita. En caso de que el Responsable manifestara su conformidad, las partes firmantes de este convenio emitirán, mediante la correspondiente Adenda de modificación, un anexo actualizado que recoja fielmente el detalle del tratamiento.

El Responsable del tratamiento también puede instar por propia iniciativa la modificación del presente anexo, mediante Adenda suscrita por las partes, previa audiencia al Encargado del tratamiento.